

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5843/2538

บริษัท แทรคพรอฟเพอร์ตี แม็นเน็จเม
นท์ จำกัด

ผู้ร้องสอด

นาย เกษม โยธาสุมทร กับพวก

นาย มณี โยธาสุมทร

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1726

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

ผู้จัดการมรดกของ พ.มีสามคนคืออ.ช. และจำเลยขณะจำเลยทำสัญญาเช่ากับ
โจทก์ในคดีนี้ อ.และช.ผู้จัดการมรดกอีกสองคนถึงแก่กรรมแล้ว ดังนี้จำเลยแต่เพียง
ผู้เดียวยอมไม่มีอำนาจจัดการมรดกต่อไปตามลำพัง เพราะในกรณีมีผู้จัดการมรดก
หลายคนจะต้องจัดการโดยถือเอาเสียงข้างมากของผู้จัดการมรดกร่วมกัน สัญญาเช่า
ที่พิพาทจึงไม่ผูกพันกองมรดก การที่ศาลตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียว
ในภายหลังไม่มีผลทำให้สัญญาเช่าที่พิพาทผูกพันกองมรดก โจทก์ฎีกาอ้างเพียงว่า
พยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่าทายาทของ พ. ได้เชิดจำเลยให้แสดงออกว่าจำเลย
เป็นตัวแทนจัดการทรัพย์สินมรดกของ พ.แต่เพียงผู้เดียวโดยโจทก์มิได้ฎีกาโต้แย้งคำ
วินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ว่าไม่ถูกต้องอย่างไร และที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ฎีกาของ
โจทก์ในข้อนี้จึงไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249
วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนางพิน โยธาสมุทรตามคำสั่งของศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2531 จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนางพิน ได้ตกลงให้โจทก์เข้าส่วนหนึ่งของที่ดินตามโฉนดเลขที่ 4751 อันเป็นทรัพย์มรดกของนางพินเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา มีกำหนด 30 ปีเพื่อปลูกสร้างอาคารและดำเนินการกิจการโรงแรมตามสัญญาเช่าที่ดินฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2531 ท้ายฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนการเข้าส่วนหนึ่งของที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 4751 เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวาให้แก่โจทก์มีกำหนด 30 ปี หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์เป็นจำนวน 36,664,475 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะสัญญาเช่าได้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2531 ก่อนที่โจทก์จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2532 โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญามิได้ดำเนินการขนวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตกั้นน้ำบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรั้วตามโครงการปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างเข้าไปในที่เช่าหรือที่พิพาท ซึ่งเป็นเงื่อนไขให้ดำเนินการก่อนที่จะไปจดทะเบียนการเช่าตามสัญญาเช่าที่พิพาท ข้อ 12 อย่างไม่รู้ก็ดี จำเลยยินดีที่จะไปจดทะเบียนการเช่าให้โจทก์แต่ติดขัดที่นายเกษม โยธาสมุทร กับนางสาวมยุรี โยธาสมุทรได้ทำการอายัดมิให้กระทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทต่อเจ้าพนักงานที่ดินและบุคคลทั้งสองกับพวกได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลแพ่งให้เพิกถอนจำเลยจากการเป็นผู้จัดการมรดกของนางพิน โยธาสมุทร และให้เพิกถอนสัญญาเช่าที่พิพาทตามฟ้องคดีนี้ด้วย ทำให้จำเลยไม่สามารถไปจดทะเบียนการเช่าที่พิพาทให้โจทก์ได้ เหตุที่โจทก์ไม่อาจดำเนินการตามสัญญาได้มิได้เกิดจากการขัดข้องของจำเลย โจทก์จึงมิได้

เสียหายตามฟ้องสิ่งใดที่โจทก์ได้ลงทุนดำเนินการไปในที่พิพาทก็เพื่อผลประโยชน์ของโจทก์เองไม่อาจเรียกร้องเอาจากจำเลยได้การที่จำเลยนำที่พิพาทให้โจทก์เช่าเป็นการกระทำไปตามหน้าที่ของผู้จัดการมรดกของนางพินโดยสุจริต จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวต่อโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา นายเกษม โยธาสุมุท กับนางมยุรี บุญเทียม ผู้ร้องสอดทั้งสองยื่นคำร้องผู้ร้องสอดทั้งสอง ผู้ร้องสอดทั้งสองเป็นทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกของนางพิน โยธาสุมุท เจ้ามรดก ที่พิพาทเป็นทรัพย์มรดก จำเลยมีหน้าที่จัดการทรัพย์มรดกของนางพินแบ่งปันแก่ทายาทของนางพิน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ จำเลยไม่มีสิทธินำทรัพย์มรดกหรือที่พิพาทไปให้โจทก์เช่า ขณะที่จำเลยนำที่พิพาทไปให้โจทก์เช่า จำเลยไม่มีอำนาจกระทำในฐานะผู้จัดการมรดก ของนางพินแต่ลำพังผู้เดียวได้เพราะจำเลยต้องจัดการมรดกร่วมกับผู้จัดการมรดกอีกสองคนคือนางอรุณ โยธาสุมุท และนางชม โยธาสุมุทจำเลยเพิ่งจะได้รับแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้จัดการของนางพินแต่ลำพังผู้เดียวเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2532 ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังที่จำเลยได้ทำสัญญาเช่าที่พิพาทกับโจทก์แล้ว โจทก์ทำสัญญาเช่าที่พิพาทโดยทราบข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่มีอำนาจกระทำการได้แต่ลำพังสัญญาเช่าจึงไม่ผูกพันกองมรดกของนางพิน และผู้ร้องสอดทั้งสองมิได้ให้ความยินยอมการที่จำเลยนำที่พิพาทให้โจทก์เช่าดังกล่าว ผู้ร้องสอดทั้งสองจึงได้ยื่นคำร้องขออายัดมิให้กระทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทต่อเจ้าพนักงานที่ดิน โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 12 ของสัญญาเช่า โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะบังคับให้ไปจดทะเบียนสิทธิการเช่า โจทก์เพิ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลภายหลังการทำสัญญาเช่ากองมรดกของนางพินจึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ให้การแก้คำร้องสอดว่า จำเลยได้แสดงตนและจัดการมรดกของนางพิน โยธาสุมุท ในฐานะผู้จัดการมรดกแต่ผู้เดียวด้วยความยินยอมของทายาทของนางพิ

นมาตลอด โจทก์เชื่อโดยสุจริตว่าจำเลยมีอำนาจจัดการมรดกของนางพินได้โจทก์จึงได้ทำสัญญาเช่าที่พิพาทกับจำเลยในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของนางพินเจ้ามรดกตามสัญญาเช่าที่พิพาทกองมรดกของนางพินจะได้รับค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่ากองมรดกจะได้รับการยกให้กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทก่อนทำสัญญาเช่าทายาททุกคนของนางพินทราบและยินยอมพอใจในผลของข้อตกลงโจทก์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการโดยถมและปรับระดับที่ดินตลอดจนได้ขนำวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับก่อสร้างเขื่อนและอาคารเข้าไปในที่พิพาทตามข้อตกลง แต่โจทก์และจำเลยไม่อาจจดทะเบียนสิทธิการเช่าเนื่องจากผู้ร้องสอดทั้งสองได้ขออายัดมิให้การทำนิติกรรมใด ๆ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินไว้โดยไม่สุจริต ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายตามฟ้อง

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การแก้คดีของผู้ร้องสอด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติว่าผู้ร้องสอดทั้งสองเป็นหลานของนางพิน โยธาสุมุทร เจ้ามรดกเมื่อปี 2518 จำเลยกับนางอรุณ โยธาสุมุทร และนางชม โยธาสุมุทรได้รับแต่งตั้งจากศาลให้ร่วมเป็นผู้จัดการมรดกของนางพินต่อมานางอรุณ และนางชมได้ถึงแก่กรรมเมื่อปี 2526 และปี 2529ตามลำดับ จำเลยได้ร้องขอต่อศาลและศาลมีคำสั่งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2532 ตั้งให้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนางพินแต่เพียงผู้เดียว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2531นายสมชาย ชาติ

อัปสร ได้ทำสัญญาในนามของโจทก์เช่าที่พิพาทกับจำเลยในฐานะของผู้จัดการมรดกของนางพินโจทก์ได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัดสำนักงานใหญ่เป็นเงิน 6,000,000 บาท ให้จำเลยยึดถือไว้เป็นประกันในวันทำสัญญา และโจทก์ได้จ่ายเงิน 400,000 บาทเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายขนย้ายแก่ผู้อยู่ในที่พิพาท สัญญาดังกล่าวกำหนดระยะเวลาเช่ากันไว้ 30 ปี เมื่อครบ 30 ปีแล้วฝ่ายโจทก์ยินยอมยกสิ่งปลูกสร้างเช่นอาคารโรงแรมอาคารพาณิชย์ให้แก่ผู้ให้เช่าและตามข้อ 12 ของสัญญาระบุให้โจทก์ขณวัสดุและอุปกรณ์เพื่อทำเชื่อนเข้ามาในที่พิพาทแล้วทั้งสองฝ่ายจะไปจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่สำนักงานที่ดินภายใน 1 เดือน เมื่อทำสัญญาแล้วโจทก์ได้แจ้งให้คนมาถมและปรับที่ดินได้ขนเอาป้ันจันอุปกรณ์การก่อสร้างเชื่อนพร้อมกับเสาเข็มเพื่อตอกทำเชื่อนแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา และโจทก์ได้มอบให้ทนายความมีหนังสือแจ้งกำหนดวันนัดให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าตามสัญญา แต่จำเลยผิดนัดไม่ไปจดทะเบียนสิทธิการเช่าให้โจทก์ตามสัญญา โจทก์จึงได้แจ้งอายัดที่พิพาทไว้ กับได้แจ้งเตือนให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าอีก จำเลยแจ้งว่าไม่อาจไปจดทะเบียนการเช่าได้เนื่องจากผู้ร้องสอดได้อายัดมิให้ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาทที่สำนักงานที่ดิน

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฎีกาข้อแรกว่า สัญญาเช่าผูกพันกองมรดกของนางพิน เพราะผู้จัดการมรดกร่วมสองคนได้ถึงแก่กรรมจึงเหลือจำเลยแต่เพียงผู้เดียว เป็นสิทธิเฉพาะตัวจำเลยจึงมีอำนาจจัดการมรดก ต่อมาจำเลยได้ร้องต่อศาลขอให้มีการสั่งตั้งให้จำเลยมีอำนาจจัดการทรัพย์สินมรดกลำพังผู้เดียวและศาลอนุญาตเป็นการยืนยันและให้สัตยาบันในการจัดการมรดก เห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์จำเลยและผู้ร้องสอดนำเสนอว่าผู้จัดการมรดกของนางพินมีสามคน ขณะจำเลยทำสัญญาเช่ากับโจทก์ในคดีนี้ นางอรุณและนางชมผู้จัดการมรดกอีกสองคนถึงแก่กรรมแล้ว คงเหลือแต่จำเลย ฉะนั้น จำเลยแต่เพียงผู้เดียวย่อมไม่มีอำนาจจัดการมรดกต่อไปตามลำพัง เพราะในกรณีมีผู้จัดการมรดกหลายคนจะต้องจัดการโดยถือเอาเสียงข้างมากของผู้

จัดการมรดกร่วมกัน สัญญาเช่าที่พิพาทจึงไม่ผูกพันกองมรดกการที่ศาลตั้งจากจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียวในภายหลังไม่มีผลทำให้สัญญาเช่าที่พิพาทผูกพันกองมรดก

โจทก์ฎีกาต่อไปว่า ทายาททุกคนของนางพินได้เชิดจำเลยเป็นตัวแทนจัดการมรดก จึงผูกพันกองมรดก ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นข้อนี้ เพราะไม่มีประเด็นตัวแทนเชิดตามฟ้องโจทก์เห็นว่า โจทก์ฎีกาอ้างเพียงว่าพยานหลักฐานของโจทก์ฟังได้ว่าทายาทของนางพินได้เชิดจำเลยให้แสดงออกว่าจำเลยเป็นตัวแทนจัดการทรัพย์สินมรดกของนางพินแต่เพียงผู้เดียว โดยโจทก์มิได้ฎีกาโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ว่าไม่ถูกต้องอย่างไร และที่ถูกต้องเป็นอย่างไรฎีกาของโจทก์ในข้อนี้จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>